

1502533-28.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele guardava, para fins de tráfico, 12 (doze) porções contendo a substância Terahidrocannabinol (THC); 25 (vinte e cinco) porções de cocaína na forma de crack; 10 (dez) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 15,00 em dinheiro, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjisp.jus.br

1502533-28.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502533-28.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

MATHEUS RODRIGUES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

MATHEUS RODRIGUES PEREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 09 de agosto de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Quatorze - Jardim Aeroporto, via pública, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, MATHEUS RODRIGUES PEREIRA guardava, para fins de tráfico, 12 (doze) porções contendo a substância Terahidrocannabinol (THC); 25 (vinte e cinco) porções de cocaína na forma de crack; 10 (dez) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 15,00 em dinheiro, sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 101) e apresentou Defesa Prévia (fls. 109/111). A denúncia foi recebida (fls. 124/126) e o réu foi devidamente citado. Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas

partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado.

Vejam os.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09/12, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 174/176 positivo para maconha e cocaína.

Quando interrogada, na fase inquisitiva, o réu negou os fatos. Disse que estava no local porque é usuário, e que estava tentando comprar maconha para seu próprio consumo, mas que não havia comprado nada ainda. Contou que desconhece a origem das drogas encontradas pelo local. Afirmou que. Em Juízo, o acusado negou os fatos. Afirmou estar sendo injustamente acusado pelo fato de não ter informado aos policiais quem era um indivíduo chamado Henrique que eles procuravam e em razão de seus antecedentes criminais.

A negativa do réu, em Juízo, restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial civil Gilberto Mecias de Santana, em Juízo, afirmou que estava em regular atuação de campo, visando a repressão de crimes de tráfico de drogas, quando na rua dos fatos, observou que havia indivíduo parado, aparentemente sem nenhum motivo. Narrou que após breve campana, outro indivíduo se aproximou, e recebeu, mediante pagamento, porção de erva esverdeada similar a maconha que o réu havia buscado em local próximo, em uma sacola. Aduziu que ao tentarem abordar os indivíduos, o comprador se evadiu do local, tomando rumo desconhecido pela equipe, e que o vendedor foi identificado como sendo Matheus Rodrigues Pereira, sendo que nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Informou que a equipe encontrou próximo ao local, uma sacola que continha 12 porções de maconha, 36 porções de crack, 10 porções de cocaína e R\$15,00.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Wilson Jose da Silva, em Juízo.

A testemunha Rosimeire, arrolada pela defesa do réu, em Juízo, afirmou ser amiga da genitora do réu, frequentando a mesma igreja. Aduziu que o réu foi abordado logo depois de sair de sua casa. Contou que presenciou a revista do réu, nada de ilícito sendo encontrado em poder do acusado. Aduziu ter visto os policiais militares seguindo com Matheus até um terreno baldio. Afirmou que policiais civis indagaram se o réu havia deixado entorpecente em sua residência, respondendo negativamente.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele guardava, para fins de tráfico, 12 (doze) porções contendo a substância Tetrahydrocannabinol (THC); 25 (vinte e cinco) porções de cocaína na forma de crack; 10 (dez) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 15,00 em dinheiro, sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os policiais civis afirmaram que durante realização de campana, avistaram o acusado em atitude típica do comércio de drogas, entregando entorpecente a um usuário e recebendo pagamento em troca. Afirmaram terem visto duas movimentações de venda de drogas durante a campana realizada. Contaram que abordaram o réu, nada de ilícito

encontrado em seu poder. Aduziram, entretanto, que avistaram o réu pegando entorpecente em um terreno próximo ao local da abordagem, onde efetivamente encontraram uma sacola contendo 12 porções de maconha, 36 porções de crack, 10 porções de cocaína e R\$15,00.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos policiais. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

O depoimento prestado pela testemunha da defesa Rosimeire deve ser aceito com reservas, visto ser ela amiga íntima da família do acusado, com nítido interesse em beneficiá-lo. Por outro lado, o depoimento da testemunha acabou corroborando o depoimento dos policiais civis, tendo ela afirmado que presenciou a abordagem policial, e que nada de ilícito foi encontrado com os réus. A testemunha informou, ainda, que os policiais se dirigiram, juntamente com o réu, a um terreno baldio, exatamente como narrado pelos policiais, em seu depoimento judicial.

Por fim, como elemento de convencimento favorável à Acusação, anoto que o acusado, em seu interrogatório judicial, mudou a versão por ele apresentada em seu interrogatório perante a autoridade policial. Na fase inquisitiva, ele afirmou que

estava no local para cômpar entorpecente, por seu usuário de drogas. Em Juízo, entretanto, ele afirmou apenas que estava no local e foi abordado pelos policiais, que passaram a incriminá-lo falsamente em razão de seus antecedentes criminais. Entretanto, o acusado não trouxe qualquer elemento concreto a indicar que pudesse estar sendo falsamente incriminado pelos policiais civis, que se mostraram coesos, firmes e coerentes.

Assim, diferentemente da versão coesa e firme dos milicianos, detalhando de forma clara como os fatos ocorreram, sem titubear em nenhum momento, a versão apresentada pelo réu restou enfraquecida e não pode ser aceita.

Em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ante a agravante da reincidência do réu (fls. 44/45) aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa de diminuição do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.3,43/06, ante a reincidência do réu.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial para CONDENAR o réu MATHEUS RODRIGUES PEREIRA a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo, por ter violado o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2, alínea "b", do código Penal, em face da reincidência do réu e montante da pena (fls. 44/45). Importante consignar que no julgamento do ARE 1.052.700 a Corte Suprema fixou a tese em repercussão geral no sentido de que "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.". Tema 972.

Poderá o acusado aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, pois está solto, estando ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA